Acuerdo de procesamiento de datos

Fecha de entrada en vigor: 26 de febrero de 2025

Incorporados a la Suscripción para los siguientes EBEDIX ofrecidos, cuando corresponda:

- EX-VIEW ASSETS – Web Solution
- EX-VIEW ACE2 – Web Solution
- EBEDIX XR TRAINING
- EBEDIX RemoteEye
- EBEDIX zSPACE
- EBEDIX Soluciones a medida
- Operaciones de modelo de EBEDIX
- Servicios Profesionales de EBEDIX

Este Acuerdo de Procesamiento de Datos ("DPA") establece los requisitos de confidencialidad, seguridad y privacidad de datos con respecto a los Datos Personales que son Procesados por EBEDIX, LLC ("EBEDIX") en relación con la prestación de los Servicios. Este DPA constituye un acuerdo de procesamiento de datos a los efectos de la Ley de Protección de Datos Aplicable. Este DPA se considera parte del Acuerdo. Las disposiciones de este DPA se aplicarán si existe algún conflicto entre este DPA y el Acuerdo. A menos que se defina lo contrario en este DPA, todos los términos en mayúsculas utilizados en este DPA tienen el significado que se les da en el Acuerdo.

1. DEFINICIONES

A los efectos de este DPA, a menos que el contexto requiera lo contrario, los siguientes términos tienen estos significados:

"Fecha de entrada en vigor del DPA" se refiere a la fecha en que se lanza por primera vez el Servicio o que figura en la confirmación de compra, el recibo y/o en la factura que recibe de Nosotros por el Servicio.

"Acuerdo" significa el Acuerdo de Suscripción entre Usted y EBEDIX, LLC o su afiliado, o cualquier otro acuerdo, para el Servicio, en vigor a partir de la Fecha de Entrada en Vigor del DPA entre EBEDIX y Usted.

"Ley de Protección de Datos aplicable" se refiere a la Ley de Protección de Datos de California, la Ley de Protección de Datos del Consumidor de Virginia, otros estatutos estatales y federales relacionados con el Procesamiento de información relacionada con un Sujeto de datos, y todas las enmiendas y regulaciones promulgadas a la misma, así como cualquier legislación que reemplace o actualice lo anterior.

"Negocio", "Propósito Comercial", "Fines Comerciales", "Vender" y "Proveedor de Servicios" tienen los significados que se les dan a esos términos en la Ley de Protección de Datos de los Estados Unidos de Norteamérica.

"Ley de Protección de Datos de los Estados Unidos de Norteamérica" se refiere al Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU y la Ley de Derechos de Privacidad de La Florida y todas las enmiendas y regulaciones promulgadas a las mismas, así como cualquier legislación que reemplace o actualice la anterior.

"Sujeto de datos" significa una persona física identificada o identificable; Una persona física identificable es aquella que puede ser identificada, directa o indirectamente, en particular por referencia a un identificador, como un nombre, un número de identificación, datos de ubicación, un identificador en línea o a uno o más factores específicos de la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural o social de esa persona física.

"Datos personales" se refiere a la información que Usted proporciona a EBEDIX en Su Contenido que (a) identifica, se relaciona, describe, es capaz de asociarse con, o podría vincularse razonablemente, directa o indirectamente, con un individuo, consumidor u hogar en particular; y (b) está regulado como información personal, datos personales, información de identificación personal, información de salud personal, información de salud de identificación individual, información de salud protegida o de otro modo bajo cualquier Ley de Protección de Datos Aplicable. Los datos anonimizados (es decir, los datos que se han disociado permanentemente de los identificadores personales) no son datos personales.

"Violación de Datos Personales" significa una violación de la seguridad que conduce a la apropiación indebida o la destrucción, pérdida, alteración, divulgación no autorizada o acceso accidental o ilegal a los Datos Personales transmitidos, almacenados o procesados de otro modo en los sistemas de EBEDIX o en el entorno de los Servicios que compromete la seguridad, confidencialidad o integridad de dichos Datos Personales.

"Procesamiento" (y "Proceso") significa cualquier operación o conjunto de operaciones que se realicen sobre datos o conjuntos de datos, ya sea por medios automatizados o no, como la recopilación, el registro, la organización, la estructuración, el almacenamiento, la adaptación o la alteración, la recuperación, la consulta, el uso, la divulgación por transmisión, la difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición, la alineación o combinación, la restricción, la eliminación o la destrucción.

"Servicios" se refiere a los servicios suscritos por Usted de conformidad con el Acuerdo.

"Subprocesador" significa cualquier parte, que no sea un empleado de EBEDIX, designada por EBEDIX para procesar datos personales en relación con el Acuerdo.

2. RELACION DE LAS PARTES

Con respecto a los Datos Personales sujetos a la Ley de Protección de Datos Aplicable, Usted es una Empresa o término equivalente, y EBEDIX es un Proveedor de Servicios o término equivalente. De acuerdo con dichas designaciones, EBEDIX procesará dichos Datos personales solo en su nombre y solo para sus propios fines comerciales o comerciales.

3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

3.1. Procesamiento permitido. EBEDIX Procesará los Datos Personales únicamente en la medida en que sea necesario para cumplir con sus obligaciones en virtud del Acuerdo (o según lo acordado por escrito entre EBEDIX y Usted) y estrictamente de acuerdo con las instrucciones documentadas que Usted proporcione y la Ley de Protección de Datos Aplicable (los "Fines Permitidos").

3.2. Restricciones al procesamiento. EBEDIX no: (a) divulgará Datos personales a ningún tercero sin su consentimiento previo por escrito, a menos que (i) dicho tercero haya sido específicamente identificado y aprobado por Usted en el Acuerdo para recibir o procesar Datos personales, y (ii) la divulgación sea necesaria para realizar los Servicios; o (b) utilizar los Datos personales para sus propios fines sin su consentimiento previo por escrito. Deconformidad con lo anterior, EBEDIX no podrá: (1) vender, licenciar, arrendar, compartir tiempo, alquilar o intercambiar Datos personales por una contraprestación monetaria o de otro tipo; (2) conservar, utilizar o divulgar dichos Datos personales para cualquier propósito que no sea el propósito específico de realizar los Servicios; (3) conservar, utilizar o divulgar dichos Datos personales para un Fin comercial distinto de la prestación de los Servicios; o (4) conservar, utilizar o divulgar dichos Datos personales fuera de la relación comercial directa entre EBEDIX y Usted. EBEDIX certifica que comprende las restricciones de esta Sección 3.2 y que las cumplirá.

4. OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD

EBEDIX se asegurará de que cualquier persona a la que autorice a Procesar Datos Personales (incluidos, entre otros, los empleados, contratistas y otras personas contratadas para proporcionar los Servicios) ("Personal Autorizado") esté sujeta a un estricto deber de confidencialidad, incluidas, entre otras, las obligaciones de confidencialidad establecidas en el Acuerdo, y no permitirá que

ninguna persona que no esté bajo dicho deber de confidencialidad Procese Datos Personales. EBEDIX se asegurará de que todo el Personal Autorizado utilice los Datos Personales únicamente en la medida necesaria para los Fines Permitidos.

5. COOPERACION

EBEDIX le proporcionará toda la asistencia razonable y oportuna para permitirle responder a: (a) cualquier solicitud de un Sujeto de Datos para ejercer cualquiera de sus derechos en virtud de la Ley de Protección de Datos Aplicable (incluidos, entre otros, los derechos de acceso, corrección, objeción, eliminación y portabilidad de datos, según corresponda); y (b) cualquier otra solicitud, correspondencia, consulta o queja recibida de un Sujeto de datos, regulador u otro tercero en relación con el Procesamiento de Datos personales proporcionado por Usted (cada uno, una "Consulta"). Si se realiza alguna Consulta directamente a EBEDIX, EBEDIX le informará de inmediato, proporcionando todos los detalles de la Consulta, y EBEDIX se abstendrá de responder a dicha Consulta a menos que lo exija la ley o Usted lo autorice.

6. SEGURIDAD

6.1. Medidas de seguridad. EBEDIX mantendrá y utilizará las salvaguardas apropiadas para evitar el acceso o uso no autorizado de los Datos Personales, y para implementar salvaguardas administrativas, físicas y técnicas que protejan razonable y adecuadamente la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información o los datos que EBEDIX procesa en el curso de la prestación de los Servicios. Dichas salvaguardas incluirán, entre otras: (a) políticas y procedimientos de gestión de la seguridad, incluidos los procedimientos de gestión de incidentes para hacer frente a los eventos de seguridad; b) controles de acceso, incluidos controles de cambio de contraseñas, para garantizar que el acceso a la información se conceda en función de la necesidad de conocer y de los menos privilegiados; (c) controles de administración de dispositivos y software para protegerse contra virus y otro software malicioso o no autorizado; (d) salvaguardas de cifrado estándar de la industria, según corresponda y cuando lo exija la ley; e) formación en materia de seguridad para garantizar que los empleados comprendan sus responsabilidades en la protección contra los incidentes de seguridad y el uso o el acceso no autorizados a la información; (f) procedimientos de registro para registrar proactivamente la actividad del usuario y del sistema para su revisión rutinaria; y g) controles de acceso y protección de las instalaciones para limitar el acceso físico a los recursos de información y contra peligros ambientales (por ejemplo, daños por agua o fuego).

6.2. Notificación. EBEDIX le notificará sin demora indebida de una violación

de datos personales confirmada cuando así lo exija la Ley de protección de datos aplicable. A medida que se recopile información sobre la Violación de Datos Personales o esté razonablemente disponible para EBEDIX, EBEDIX también le proporcionará (a) una descripción de la naturaleza y las consecuencias razonablemente anticipadas de la Violación de Datos Personales; b) las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos adversos y evitar que se repitan; y (c) cuando sea posible, información sobre los tipos de Datos Personales que fueron objeto de la Violación de Datos Personales. Usted se compromete a coordinar con EBEDIX el contenido de sus declaraciones públicas previstas o los avisos requeridos para las personas afectadas y/o los avisos a los reguladores pertinentes con respecto a la violación de datos personales.

7. ELIMINACION O DEVOLUCION DE DATOS PERSONALES

Tras la terminación de los Servicios, EBEDIX devolverá o eliminará de inmediato cualquier copia restante de los Datos personales en los sistemas o entornos de Servicios de EBEDIX, salvo que se indique lo contrario en el Acuerdo.

8. AUDITORIA

EBEDIX permitirá que un Contador Público Certificado independiente contratado por Usted ("Auditor") audite el cumplimiento de EBEDIX con este DPA, y pondrá a disposición de Usted y de los Auditores la información, los sistemas y el personal necesarios para llevar a cabo dicha auditoría y demostrar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Aplicable. Su Auditor estará sujeto a un acuerdo de confidencialidad y no divulgación en forma y sustancia razonablemente aceptables para EBEDIX, y sujeto a la aprobación de EBEDIX, que no será denegado injustificadamente. EBEDIX acepta que Usted y los Auditores pueden ingresar a sus instalaciones únicamente con el propósito limitado de realizar esta auditoría, siempre que Usted dé un aviso previo razonable, realice la auditoría durante el horario comercial normal y tome todas las medidas razonables para evitar interrupciones innecesarias en las operaciones de EBEDIX. No ejercerá este derecho de auditoría más de una vez en un período de 12 meses, excepto (a) si y cuando lo requiera una autoridad de protección de datos competente u otro regulador; o (b) si cree que es necesaria una auditoría adicional debido a una violación de datos personales.

9. SUBPROCESADORES Y PERSONAL AUTORIZADO

Usted concede a EBEDIX una autorización general para contratar Subencargados del tratamiento en relación con la prestación de los Servicios por parte de EBEDIX. En la medida en que EBEDIX contrate a subprocesadores para procesar datos personales, dichas entidades estarán sujetas al mismo nivel de protección de datos y seguridad que EBEDIX en virtud de este DPA. EBEDIX es responsable del cumplimiento de las obligaciones de cualquier Subprocesador de conformidad con los términos de este DPA y la Ley de Protección de Datos Aplicable.

10. SUPERVIVENCIA

Este DPA sobrevive a la terminación o vencimiento del Acuerdo.